

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2640/2535      บริษัททอริยะอิควิปแมนท์ จำกัดฯ      โจทก์  
นายอนุวัฒน์ แซ่ฮึงหรือวิภัยพัฒน์      จำเลย  
นายคงฤทธิ์ จันทา ทนายจำเลย      ผู้ยื่นคำร้อง  
ป.วิ.อ. มาตรา 198, มาตรา 216

ความว่า เนื่องจากฎีกาของจำเลยมีข้อบกพร่อง และจำเลย ได้นำเงินมาวางศาล เพื่อชำระแก่โจทก์แล้ว จำเลยจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาของจำเลยรายละเอียดปรากฏ ในคำร้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุกกระหนงละ 6 เดือน รวมโทษ 3 กระหนง จำคุก 18 เดือน

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2534

จำเลยฎีกา (อันดับ 112)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122)

คำสั่ง

จำเลยขอเพิ่มเติมฎีกาเมื่อเลยกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาตแต่  
ให้รับไว้โดยถือว่าเป็นคำแถลงการณ์สำเนาให้โจทก์

---

จำเลยขอเพิ่มเติมฎีกาเมื่อเลยกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาตแต่  
ให้รับไว้โดยถือว่าเป็นคำแถลงการณ์สำเนาให้โจทก์

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ